

0068523-36.2008.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 626/2008 - 20º Distrito Policial - Água Fria

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Osman Francisco dos Santos Neto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trata-se de pedido de reabilitação ofertado por OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0068523-36.2008.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0068523-36.2008.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 626/2008 - 20º Distrito Policial - Água Fria

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Osman Francisco dos Santos Neto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trata-se de pedido de reabilitação ofertado por OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS

NETO alegando, em suma, que preencheu os requisitos legais para tanto.

O Ministério Público se manifestou favoravelmente (fl. 307/308).

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Dos documentos que instruem o pedido verifica-se que o réu não voltou a responder processo perante a Justiça Criminal em qualquer comarca do Estado.

De outro lado, demonstrou possuir residência fixa e apresentou bom comportamento no âmbito público e privado.

Satisfeitos, pois, os requisitos legais (CP, do art. 94 e CPP, art. 744), bem como decorridos mais de dois anos do dia em que foi declarada extinta a punibilidade, o pedido deve ser deferido.

Não há que se falar em ressarcimento de danos, ante a natureza do crime a qual o réu foi condenado.

Posto isto, JULGO REABILITADO o OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS NETO, RG:35653226, filho de Sueli Nogueira dos Santos e Osvaldo Lira dos Santos e determino que, uma vez transitada em julgado a presente, seja comunicado ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo para as providências cabíveis (CPP, art. 748), suprimindo-se a menção ao presente processo, que tramitou por este Juízo, de seus antecedentes criminais, exceto quando se tratar de requisição de ordem judicial.

A presente decisão está sujeita ao reexame necessário (CPP, art. 746 e súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege), razão pela qual o feito deverá ser remetido ao E. Tribunal de Justiça, uma vez decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário.

Intime-se.

São Paulo, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA